

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 751/2537

นายเหงา คำวิชา

โจทก์

นายกำธร เหล่าสะพาน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 202

ความผิดอันยอมความไม่ได้ หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วโจทก์ไม่อาจถอนฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 35 แต่คำร้องถอนฟ้องของโจทก์มีเจตนาถอนฟ้องฎีกานั้นเองศาลฎีกาย่อมอนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาจำหน่ายคดี

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 บุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59, 83, 91, 362, 363, 365

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365(2) จำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 1,800 บาท จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365 (2), 86 ลงโทษจำคุก 8 เดือน ปรับ 1,200 บาททำให้การของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้างเห็นสมควรปราณีลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง

ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 คนละ 9 เดือนปรับคนละ 1,200 บาท และจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 เดือน 10 วัน ปรับ 800 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า เมื่อลดโทษให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 คนละ 8 เดือน ปรับคนละ 1,200 บาท ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป ขอถอนฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วโจทก์ไม่อาจถอนฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 แต่คดีนี้สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ยุติแล้วในศาลอุทธรณ์คงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีของจำเลยที่ 1 ตามฟ้องเท่านั้น การที่โจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป ขอถอนฟ้อง ย่อมถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาที่จะถอนฟ้องฎีกาจำเลยที่ 1 นั้นเองจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องฎีกาจำเลยที่ 1 ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ